

1501206-21.2021.8.26.0072

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... a materialidade do crime de tráfico de drogas restou evidentemente duvidosa, assim como os indícios de autoria, o caso é de absolver o réu porque as provas dos autos não são suficientes para prolação de um decreto condenatório penal pela prática do tráfico de drogas.

O que não se pode dizer do tipo do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, que restou mais fortemente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501206-21.2021.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501206-21.2021.8.26.0072

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2287880/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 20956750 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

2257/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2287880 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO,

2257/21/912 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DINAEL MAURICIO AMBROSIO

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra DINAEL MAURICIO AMBROSIO, aduzindo em síntese que:

No dia 21 de outubro de 2021, por volta de 8h, na Rua Francisco Ferreira de Andrade, nº 76, Santa Terezinha, nesta cidade e Comarca, o réu vendeu e tinha em depósito, para fim de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica;

Na ocasião, os guardas municipais avistaram quando Dinael e a testemunha Marco Aurélio conversando e, com a aproximação da viatura, separaram-se indo um para cada lado e Marco Aurélio jogou algo ao chão;

Na abordagem, verificou-se que o objeto dispensado por Marco Aurélio tratava-se de um pino plástico transparente, adesivado com a figura estilizada de um demônio com a forma de um coração, contendo cocaína, que a testemunha assegurou ter acabado de adquirir de Dinael por R\$10,00 (dez reais);

Em posse do réu foi encontrada uma nota de R\$10,00 (dez reais);

Em uma casa abandonada que fica em frente ao local da abordagem os guardas municipais encontraram 03 pinos plásticos transparentes com cocaína, todos com o mesmo adesivo do demônio estilizado, 05 pedras de crack e uma cartela dos adesivos do demônio estilizado.

O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/06. A denúncia veio acompanhada do auto de prisão em flagrante (fl. 1), termos de depoimento (2/4), termo de interrogatório (fl. 6), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), exame químico toxicológico (fls. 98/100) e demais peças do inquérito policial.

Resposta à acusação fls. 127/128.

Recebimento da denúncia fls. 132/134.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 158/159) foram ouvidas as testemunhas Júlio Marques Madeira Neto e Alessandro Ribeiro Torres, ambos guardas municipais, e às fls. 186/187 e Marco Aurélio Alves de Asevedo Palin. Em seguida interroguei o réu.

Encerrada a instrução criminal, as partes apresentaram seus memoriais (fls. 191/196 e fls. 206/210) e os autos vieram conclusos para sentença.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Em que pese a aparente robustez probatória indicada na fase inquisitorial, assim que as provas foram submetidas ao contraditório surgiram contrariedades nas versões apresentadas nos depoimentos testemunhais.

De um lado os guardas municipais disseram ter visto quando Dinael entregava um pino de cocaína para Marco Aurélio e, concomitantemente, recebia uma nota de R\$10,00 (dez reais), conforme auto de exibição e apreensão.

Júlio Marques Madeira Neto e Alessandro Ribeiro Torres afirmaram no inquérito policial e também em juízo, que Marco Aurélio afirmou ambos que tinha acabado de adquirir o pino de cocaína das mãos de Dinael. Ainda segundo o depoimento da testemunha Júlio Marques Madeira Neto, tanto ele quanto seu colega, Alessandro Ribeiro Torres, viram quando Dinael entregou e recebeu algo das mãos de Marco Aurélio, e também viram quando este jogou, no chão, o objeto que havia pegado das mãos de Dinael.

A testemunha Alessandro acrescentou que o pino dispensado ao chão por Marco Aurélio possuía o mesmo adesivo de demônio da cartela que foi apreendida, logo em seguida, nas buscas pelo local da abordagem, o qual já é popularmente conhecido como um ponto de venda de drogas.

De outro lado, a testemunha Marco Aurélio, em juízo, disse que não adquiriu o pino de cocaína das mãos do réu, mas sim de outra pessoa, e que estava ali com Dinael para, na verdade, fazer uso daquele entorpecente juntos. Segundo Marco Aurélio, os guardas municipais gostariam que ele dissesse que teria comprado aquele pino de cocaína das mãos do réu, mas não o fez.

O fato é que, neste caso, fica temerária a prolação de um decreto condenatório fundado em uma abordagem que não conseguiu demonstrar qualquer indício veemente de liame entre Dinael e a droga apreendida nas proximidades (três pinos de cocaína e cinco pedras de crack).

Ainda que os agentes públicos tenham presenciado uma transação individual entre Dinael e Marco Aurélio, isso não comprova que o réu, ou a testemunha, estavam vendendo ou comprando drogas, tampouco tem o condão de vinculá-los a outras drogas encontradas nas proximidades.

Tanto a versão dos guardas municipais, quanto a da testemunha Marco Aurélio e o próprio réu deixam claro que o local onde foram avistados próximos um do outro, o local da abordagem, é popularmente conhecido como ponto de venda de drogas, todavia, isso em nada contribui para a descoberta do real proprietário dos três

pinos e das cinco pedras de crack encontrados escondidos nas proximidades, ou para demonstração probatório de sua destinação.

Apesar de o local ser conhecido como um lugar que alguém se utiliza para vender drogas, estar nas imediações deste lugar não pode significar ser traficante de drogas, tampouco pode ser indício suficiente para comprovar ser proprietário de entorpecentes que estejam escondidos por ali apenas por ser um bairro habitado por pessoas de baixa renda.

Em seu interrogatório, o réu confirmou a versão apresentada pela testemunha Marco Aurélio, de que estavam ali para fazer o uso, juntos, daquele pino de cocaína. Como a materialidade do crime de tráfico de drogas restou evidentemente duvidosa, assim como os indícios de autoria, o caso é de absolver o réu porque as provas dos autos não são suficientes para prolação de um decreto condenatório penal pela prática do tráfico de drogas.

O que não se pode dizer do tipo do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, que restou mais fortemente configurada pelas provas acostadas, porque as provas são suficientes para apontar somente esta configuração típica.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão ministerial, nos seguintes termos:

Absolvo o réu da imputação do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP;

Condeno o réu com fundamento no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, e aplico-lhe pena de advertência sobre os efeitos das drogas, na forma do art. 28, inciso I, da referida Lei, valendo esta decisão como termo de advertência;

Arbitro honorários ao advogado nomeado no valor máximo da tabela, devendo a serventia expedir a certidão;

Às comunicações de praxe, e, após regularizados, arquivem-se.

P.I.

Bebedouro, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA